

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 739/2533 พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย โสสิงห์ พัฒสังวาลย์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 318, มาตรา 319

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การพราກผู้เยาว์กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ไม่ว่าผู้เยาว์จะเต็มใจไปด้วยหรือไม่ แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 318 แต่ทางพิจารณาฟังได้ว่า จำเลยกระทำผิดตาม ป.อ. มาตรา 319 ศาลย่อมปรับบทลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 319 ซึ่งมีโทษเบากว่าได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับเฉพาะฎีกาข้อแรก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี
โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 ทางพิจารณาได้
ความว่าผู้เสียหายเต็มใจไปกับจำเลยตามที่จำเลยต่อสู้ ซึ่งไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ
จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก ซึ่งโจทก์ไม่ได้กล่าวในฟ้อง
จึงขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 พิเคราะห์แล้ว เห็น
ว่าการพรากผู้เยาว์กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ไม่ว่าผู้เยาว์จะเต็มใจไปด้วยหรือไม่
แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 แต่ทาง
พิจารณาฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ศาล
ย่อมปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ซึ่งมีโทษเบากว่าได้ มิใช่
เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้องหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์
จะให้ลงโทษตามที่จำเลยฎีกา..."

พิพากษายืน.

(จำลอง สุขศิริ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น